Вих. №20250617/1

**Слідчому судді Шевченківського районного суду м. Києва**
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А

Від: **Адвоката Міфтахутдінова Владислава Сергійовича**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під. 13, пов. 1
тел.: 38 (097) 327 02 69
e-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

В інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Особа, у володінні якої перебувають документи: **Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк»**
04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

**Кримінальне провадження**
**№ 22017000000000272**

**КЛОПОТАННЯ**
**про тимчасовий доступ до речей і документів**

Я, адвокат Владислав Міфтахутдінов, є захисником Богуслаєва Олександра Вячеславовича (далі – Клієнт; Додатки 1-2).

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (далі - Провадження). Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Крім того, у межах розслідування обставин, пов'язаних із цим Провадженням, діє спільна слідча група (далі – ССГ), до складу якої, зокрема входить Україна та Франція.

24.01.2024 р. між Україною та Францією укладено Угоду про створення ССГ між Офісом Генерального прокурора України та Судом м. Парижа на підставі ст. 20 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р.

Мета створення ССГ - координація розслідувань та обмін інформацією і матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторона захисту має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (далі – АТ «ПУМБ»).

## 1. Виклад обставин кримінального правопорушення та правова кваліфікація.

1.1. Кримінальне провадження, що здійснюється в Україні, та його предмет.

Провадження здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК (Додаток 3).

Так, згідно з повідомлення про підозру Богуслаєву О. від 25.04.2025 р., в межах

Провадження розслідуються наступне (Додаток 4):

(1) Незаконна приватизація та заниження вартості об'єкта приватизації.

Богуслаєв В.О., за версією слідства, організував заниження розміру статутного фонду АТ «Мотор Січ» у період приватизації шляхом:

- непроведення обов'язкової індексації балансової вартості основних фондів;
- невключення суми індексації до оцінки вартості майна;
- виключення частини майна, що підлягало приватизації.

(2) Скупка акцій у трудового колективу.

Надалі, у період 1994–2015 рр., Богуслаєв В.О. організував скупку акцій АТ «Мотор Січ» у працівників товариства, що призвело до формування пакета у 15,1376 % акцій.

Слідство зазначає, що викуп здійснювався за заниженою вартістю та із застосуванням тиску на працівників. Для цих цілей використовувалися контрольовані ним компанії.

(3) Акумулювання контрольного пакета через афілійовані компанії.

За версією обвинувачення, контроль над акціями здійснювався через низку підконтрольних структур, зокрема: Buisiness House Helena A.G., ТОВ «Мотор-Інтеркомс», АТ «ТД «Олена», Granum Corporation, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd.

Сукупно ці компанії станом на 01.09.2014 р. акумулювали пакет у 49,7 % акцій АТ «Мотор Січ».

(4) Подальша реалізація акцій іноземним інвесторам.

Слідство вважає, що акумульовані пакети акцій у подальшому були реалізовані іноземним інвесторам із використанням іноземних компаній.

Кошти, отримані внаслідок інкримінованих дій, у подальшому перераховувалися на рахунки Богуслаєва О. та використовувалися, зокрема, для придбання нерухомості на території Франції та Монако.

Отже, підозра за ч. 3 ст. 209 КК України обґрунтовується подальшим рухом коштів, використанням іноземних компаній та придбанням майна за кордоном.

1.2. <u>Кримінальне провадження, що здійснюється у Франції.</u>

Паралельно з українським кримінальним провадженням Департамент судових розслідувань по фінансових справах Франції здійснює розслідування у кримінальному провадженні № 2314200 814 від 22.05.2023 р.

Вказане провадження розпочато за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 324-1 та ст. 324-1-1 КК Франції (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

За версією французького слідства, у період з 2012 р. по 2016 р. між АТ «Мотор Січ», його дочірньою компанією та торговими агентами укладалися агентські договори. Слідство перевіряє наявність економічних підстав для відповідних платежів.

Водночас це Клопотання подається саме у межах українського Провадження та стосується документів, необхідних для перевірки обставин, які сторона обвинувачення покладає в основу підозри за ч. 3 ст. 209 КК.

**2. Щодо речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати.**

Сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям за агентськими, комісійними, маркетинговими, представницькими, посередницькими та консультаційними договорами за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2016 р.

Предмет доступу охоплює документи щодо операцій АТ «Мотор Січ» з двома групами іноземних компаній:

- компаніями, пов'язаними з Богуслаєвим О.В., зокрема Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd;
- іншими іноземними компаніями, зокрема Continental Trans KFT, а також іншими отримувачами коштів, які за документами Банку виступали агентами, представниками, посередниками, консультантами, маркетинговими надавачами послуг для АТ «Мотор Січ».

Сторона захисту просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів без вилучення оригіналів:

2.1. Документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися платежі на користь іноземних компаній.

2.2. Виписки, відомості про рух коштів за рахунками АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ» виключно в частині платежів іноземним компаніям.

2.3. Платіжних документів щодо перерахування АТ «Мотор Січ» коштів іноземним компаніям.

2.4. Документи, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів іноземним компаніям.

2.5. Документи валютного контролю щодо операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям.

2.6. Документів, сформованих або отриманих АТ «ПУМБ» у межах фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям.

2.7. Листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні платежів іноземним компаніям.

**3. Щодо значення таких документів.**

Запитувані документи мають істотне значення для Провадження.

Сторона обвинувачення пов'язує інкриміновану легалізацію за ч. 3 ст. 209 КК з подальшим рухом коштів через компанії-нерезиденти та придбанням нерухомості у Франції та Монако.

Позиція сторони захисту полягає у наступному:

(1) Операції з набуття, акумулювання та реалізації акцій АТ «Мотор Січ» мали законний характер. Відповідно, кошти, отримані внаслідок таких операцій, не мають злочинного походження.

(2) Майно за кордоном придбавалося також за рахунок інших законних джерел доходу Клієнта.

До таких джерел належали кошти, отримані в межах господарської діяльності на міжнародному авіаційному ринку. Йдеться, зокрема, про агентські, маркетингові, представницькі та посередницькі договори, які укладали іноземні компанії, пов'язані з Богуслаєвим О.

Такі договори були спрямовані на просування продукції, пошук іноземних замовників та супровід комерційної взаємодії. Участь Богуслаєва О. у цих відносинах полягала у сприянні діловим контактам, переговорам, обміну комерційною і технічною інформацією та погодженню умов співпраці.

Запитувані документи необхідні для підтвердження реальності таких господарських відносин. Вони підтвердять фактичне перерахування коштів, наявність документальних підстав для платежів та проходження відповідних банківських перевірок.

Отже, документи щодо операцій з іноземними компаніями, пов'язаними з Богуслаєвим О., **підтверджують законне господарське походження відповідних коштів та їх використання як самостійного джерела придбання майна за кордоном**.

Документи щодо операцій АТ «Мотор Січ» з іншими іноземними агентами, представниками, посередниками, консультантами або маркетинговими надавачами послуг підтверджують, що така модель договірних відносин була сталою господарською практикою АТ «Мотор Січ» у межах зовнішньоекономічної діяльності.

**Таким чином, запитувані документи спростовують версію сторони обвинувачення про те, що відповідні кошти мали злочинне походження, були легалізовані та використані Богуслаєвим О. для придбання нерухомості за кордоном.**

**4. Щодо перебування документів у володінні АТ «ПУМБ».**

АТ «ПУМБ» здійснювало банківське обслуговування рахунків АТ «Мотор Січ». Через рахунки, відкриті у цьому Банку, АТ «Мотор Січ» здійснювало валютні платежі на користь компаній-нерезидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці належать, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Отже, документи щодо рахунків АТ «Мотор Січ», руху коштів, платіжних документів, SWIFT-повідомлень та операцій, проведених за дорученням АТ «Мотор Січ», є документами, що **виникли у процесі банківського обслуговування клієнта та мають перебувати у володінні Банк**у.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», чинного у запитуваний період, до документів на переказ належали розрахункові документи, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи та інші документи, що використовуються у платіжних системах для ініціювання переказу.

Тому платіжні доручення, заяви на переказ іноземної валюти, заяви на купівлю, продаж, обмін валюти, меморіальні ордери, підтвердження платежів та SWIFT-повідомлення є **документами, які створювалися, отримувалися або оброблялися Банком під час проведення відповідних платежів**.

Валютні операції у період 2010–2016 р. регулювалися Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р.

Відповідно до ст. 13 цього Декрету уповноважені банки здійснювали контроль за валютними операціями, що проводилися резидентами і нерезидентами через такі банки.

Порядок здійснення банками контролю за експортними та імпортними операціями у запитуваний період визначався Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 р.

Отже, документи валютного контролю, документи щодо взяття зовнішньоекономічних договорів на контроль, перевірки строків розрахунків, запитів Банку, відповідей клієнта, зняття операцій з контролю, фіксації порушень **мали формуватися або зберігатися саме у Банку як в уповноваженому банку, через який проводилися відповідні валютні операції.**

У період з 01.01.2010 р. по 06.02.2015 р. правовідносини у сфері фінансового моніторингу регулювалися Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» № 249-IV від 28.11.2002 р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 цього Закону банки належали до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 6 цього Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу був зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта, виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, реєструвати такі операції, повідомляти спеціально уповноважений орган у передбачених законом випадках та зберігати документи щодо клієнта і проведених операцій.

З 06.02.2015 р. відповідні правовідносини регулювалися Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014 р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 цього Закону банки також належали до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 6, 9, 11 цього Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу був зобов'язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта, аналізувати фінансові операції, управляти ризиками, витребувати у клієнта документи, необхідні для виконання вимог фінансового моніторингу, та зберігати документи, що стосуються клієнта, ділових відносин і проведених фінансових операцій.

Отже, документи фінансового моніторингу, комплаєнсу, оцінки ризиковості операцій, запити Банку до клієнта, відповіді клієнта, документи-підстави, результати аналізу операцій та **є документами, які Банк мав створювати, отримувати або зберігати як суб'єкт первинного фінансового моніторингу**.

Таким чином, АТ «ПУМБ» є належним володільцем запитуваних документів, оскільки саме цей Банк:

- відкривав та обслуговував рахунки АТ «Мотор Січ»;
- проводив валютні платежі на користь компаній-нерезидентів;
- отримував від АТ «Мотор Січ» документи-підстави для проведення платежів;
- створював, отримував або обробляв платіжні документи та SWIFT-повідомлення;
- здійснював валютний контроль відповідних операцій;
- виконував обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- формував або зберігав документи щодо фінансового моніторингу, комплаєнсу, оцінки ризиковості операцій та листування з клієнтом.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження АТ «ПУМБ» - 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (Додаток 5).

**Отже, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ «ПУМБ»**

**5. Щодо можливості використання вказаних документів як доказів.**

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, передбаченому цим Кодексом, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК, документ є джерелом доказів, якщо він містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Запитувані документи відповідають зазначеним вимогам. Вони містять відомості про фактичний рух коштів, отримувачів платежів, призначення платежів, документи-підстави, SWIFT-повідомлення, валютний контроль, фінансовий моніторинг, комплаєнс та листування між Банком і клієнтом.

Запитувані документи можуть бути використані як докази для:

- встановлення фактичного руху коштів з рахунків АТ «Мотор Січ» на користь іноземних компаній;
- ідентифікації отримувачів коштів, банків отримувачів, банків-посередників, сум, валют, дат і призначень платежів;
- зіставлення банківських операцій із договорами, рахунками, актами, звітами, SWIFT-повідомленнями та іншими документами-підставами;
- підтвердження реальності агентських, маркетингових, представницьких, посередницьких та інших господарських відносин між АТ «Мотор Січ» та іноземними компаніями;
- підтвердження того, що укладення відповідних договорів та здійснення платежів за ними було звичайною господарською практикою АТ «Мотор Січ»;
- підтвердження проходження відповідними платежами валютного контролю, фінансового моніторингу та комплаєнс-перевірки Банку;
- підтвердження законного господарського походження коштів, отриманих іноземними компаніями у взаємовідносинах з АТ «Мотор Січ»;
- підтвердження того, що такі кошти могли бути самостійним законним джерелом придбання майна за кордоном;
- спростування ознак приховування чи маскування джерела походження коштів;
- спростування наявності складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

**Таким чином, запитувані документи є належними доказами, оскільки підтверджують обставини щодо законного походження коштів та спростовують версію сторони обвинувачення.**

**6. Щодо неможливості отримати документи в інший спосіб.**

Отримати запитувані документи в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК сторона захисту здійснює збирання доказів, зокрема шляхом витребування та отримання речей, копій документів і відомостей.

Запитувані документи стосуються банківського обслуговування рахунків АТ «Мотор Січ», проведення валютних платежів, валютного контролю, фінансового моніторингу, комплаєнсу та листування Банку з клієнтом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Сторона захисту не має прямого доступу до банківської таємниці АТ «Мотор Січ». Тому повний масив банківських документів може бути отриманий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, отримання цих документів з інших джерел є неможливим або істотно ускладненим.

Частина документів, що могла перебувати у розпорядженні Богуслаєва О. або пов'язаних із ним компаній, була втрачена внаслідок пожежі в офісі Богуслаєва О.

Інша частина документів була вилучена під час обшуку у 2017 р. та станом на момент подання цього Клопотання не повернута.

Також частина документів відсутня у компаній у зв'язку із закінченням строків їх зберігання та значною давністю відповідних господарських операцій.

Водночас документи, які могли перебувати у Клієнта або пов'язаних компаній, не є тотожними документам Банку. Лише АТ «ПУМБ» може надати документи, створені, отримані, оброблені або збережені Банком у процесі проведення відповідних операцій.

Це стосується, зокрема, платіжних документів, SWIFT-повідомлень, документів валютного контролю, фінансового моніторингу, комплаєнсу та листування з АТ «Мотор Січ».

**Отже, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», є єдиним реальним, належним і процесуально допустимим способом отримання цих доказів стороною захисту.**

**7. Щодо обґрунтування необхідності вилучення копій документів.**

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, у разі надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дозволити їх вилучення, якщо без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, чи якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК документ є джерелом доказів за умови, що він отриманий у порядку, передбаченому законом, і може бути досліджений під час судового розгляду.

Для забезпечення належної процесуальної форми та можливості подальшого використання зазначених матеріалів у доказуванні, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів .

На підставі викладеного, для забезпечення належної реалізації права на захист Богуслаєва О., враховуючи неможливість сторони захисту самостійно отримати вказані у клопотанні документи, **керуючись** ст. ст. 42, 46, 131, 160, 163 КПК, -

**ПРОШУ:**

1. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» - задовольнити.

2. Надати адвокатам Богуслаєва Олександра Вячеславовича, зокрема - адвокату Міфтахутдінову Владиславу Сергійовичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.), а також іншим уповноваженим адвокатам Богуслаєва О.В. - **тимчасовий доступ до речей і документів** з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829; адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), а саме:

2.1. Надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2016 р. з такими іноземними компаніями Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd, а саме:

(1) Документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися відповідні платежі;

(2) Виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання.

(3) Платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю / продаж / обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.

(4) Документів, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів, а саме:

- зовнішньоекономічні договори;
- агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послуг;
- додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;
- рахунки, інвойси;
- акти виконаних робіт, наданих послуг;
- звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
- листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обґрунтування правової та економічної підстави платежів.

(5) Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ «Мотор Січ», висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.

(6) Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.

(7) Листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.

2.2. Надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2016 р. з іншими іноземними компаніями, які за документами Банку виступали агентами, представниками, посередниками, консультантами, маркетинговими надавачами послуг для АТ «Мотор Січ», а саме:

(1) Документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися відповідні платежі;

(2) Виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання.

(3) Платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю / продаж / обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.

(4) Документів, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів, а саме:

- зовнішньоекономічні договори;

- агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послуг;
- додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;
- рахунки, інвойси;
- акти виконаних робіт, наданих послуг;
- звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
- листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обґрунтування правової та економічної підстави платежів.

(5) Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ «Мотор Січ», висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.

(6) Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.

(7) Листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.

3. Строк дії Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два місяці з дати постановлення Ухвали.

4. Повідомити про дату час та місце розгляду даного клопотання за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під'їзд 13 або за номером телефону +38 (097) 327 02 69.

**Додатки:**

1. Посвідчена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія ордеру.
3. Посвідчена копія витягу з ЄРДР від 14.03.2023 р.
4. Посвідчена копія витягу з Повідомлення про підозру Богуслаєву О. від 25.04.2025 р.
5. Роздруківка відомостей з ЄДР стосовно АТ «ПУМБ».

**17.06.2026 р.**

**Захисник** **Владислав МІФТАХУТДІНОВ**